PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD

Aprueba el tratado redactado en «Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de integración energética y sobre la sociedad ENERSUD» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 87: Brasil y el Mercosur primero · Propuesta 38: Vender gas de Vaca Muerta a Brasil
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Negociación de Estado a Estado y entre YPF y Petrobras desde la Fase I (propuesta 87); firma, aprobación por ambos Congresos y constitución de la sociedad en la Fase II (propuesta 38))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD. Da estabilidad, gobierno paritario y cuentas públicas a una sociedad de derecho privado de las empresas petroleras de ambos países, sin crear una entidad binacional ni comprometer fondos públicos, para desarrollar rutas de gas hacia el Brasil. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Tratado se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. El Tratado no compromete aportes ni garantías del Tesoro nacional. Los gastos que demande la participación argentina en sus órganos de seguimiento se atienden con los créditos vigentes de los organismos competentes en energía y relaciones exteriores, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.